

מסורת הש"ס

(א) [נקדושין מז: כ"ב ע. ע. ע. קטט: קעג. סנהדרין לא.]. (ב) מכות ה, א (ב"ב קעב. גיטין פ., ד) מדריס לא. כתובות כב: גיטין סד: פט.; (ט) זיל ולמה, ו (ב"מ קטנ.); ו (טעטע הדסות); (ח) [נפנינו שס אימא רבא],

◆◆◆

הגהות הב"ח

(א) תוס' ד"ה למאי וכי דאין מוילאין דפליגי בפלוגתא דאביי: (ב) ד"ה מאי אמרת וכי אלא אליבא דרבי דלית ליה כ"ל ותיבוי מאיר נמחק:

◆◆◆

הגהות הגר"א

[א] תוס' ד"ה הכא, ואר"ת הכא כו. כ"ב ורשב"א שו"פ כתבו דעיקר סמך על טעם דלמרינן מילי מסר:

◆◆◆

מוסף רש"י

אומיות נקנות במסירה. הנוכר שטר חוב לחביו קנה החוב במסירת אומיות (סנהדרין לא.) אילו צריך לכתוב שטר מכירה על שטר שהוא מוכר לו אלץ משמסר לו שטר שיש לו על אחרים לזכות בו תמורת הלוא לפורעם ליה (קדושין חז.) ושפתענז לו ליה ליה הקונה כמו שהיה משועבד למלוה כל זמן שלף חור ומתלו (רשב"ם ב"ב קסח: לגבות הלוקח את החוב מן הלוא במסירה שמסר לו המלוה את השטר ולא מאי טעין ליה לצור על פי גלויות מסרו לך (שם עו.) ולא צריך למכתב קני לך וכל שעבודיה ולא שום שטר (שם עו.). בגמלא פרחא. מין גמלים יש שהם קלים צמודים כעוף הסוחר (מכות ה.). כי איתנבו בשילי. ואחס טובין שס אותה העיר בשטרי מסרה או שטרי הלואה או שטרי תמנה או זכרין עדות, כתבו בתוך השטר מקום שאלהם יושבים שם בשעת תביעה, כלומר במקום פלוני כתבנו הן מה שראינו במקום פלוני (רשב"ם ב"ב קעב.). וכי איתנבו בהדי. לכתוב שטר כתוביו בהדי. כתבו בתוך השטר מקום נכתב וחק על גב דמימסרן כי (גיטין פ.) כהני, מקום (רשב"ם שם).

האשה שלום פרק חמשה עשר יבמות

דלמא מסר ליה. נתנו לו ולא קנו מידו צקנין ושמא יחזור בו ליכא למיחש להכי דאותיות כגון שטר נקנות במסירה בלא קנין ואין יכול לחזור בו: **גזן הוה**. אכלנו היה בנהרדעא וגיטא כתיב בסורא: **הכא לא חיישינן**. דהא איבדקא כל נהרדעא ולהאי ענן ליכא למיחש

דהא אמרי סהדי כו' ואביי לא חייש

לדלמא אזיל ליה לעלמא ובדיקה

הוא דקמארין בלותו מקום: **הכא**

חיישינן. הואיל והוחזק איש אחר

בעירו כשמו: **גמלא פרחא**. הולך

מהר כעוף פורח: **צקפילא**. על ידי

שס: **מילי מסר**. ואע"פ שלא היה

עמם שמה מתחלה אמר להם

בעירו כתבו גט לאשמי ואח"כ הלכו

העדים לסורא: **שילי והיני**. מקומות

הן: **ה"ג מאי הוי עליהו דשומשמי**.

מי חיישינן שמה פינן: **אמרו הכי**.

בשעת כעסן: **מ"ט דקטטה**. דתנן

במתניתין כי אמרה מת בעלי לא

מהימנא: **דמשקרא**. מרוב שגאה

מתכוונת לאסור עצמה עליו:

דאמרה צדומי. כל מקום סכנה

שראתה אינה נותנת דעתה לומר

שמה לא מת ולא אנשא דהואיל

וסגיא ליה לא דייקא כולי האי:

עד

למאי ניחוש לה אי לנפילא בו'. והא דאמר'י צפ' גט פשוט (ב"ב

קעג.) אותיות נקנות במסירה אביי אמר צריך להביא

ראיה פירוש דחיישינן לנפילה ופקדון וי"ל דהתם איירי בנפילה

דרבים אבל לנפילה דיחיד שיפול מיוסף בן שמעון וימנאלו יוסף בן

שמעון אחר ודאי לא חיישינן והכי נמי

מפליג צפ' גט פשוט (שס דף קעב):

בין נפילה דיחיד לנפילה דרבים

ואי"ת א"כ היכי קאמר התם אלא

דתנן במתני' (שס:) דשני יוסף בן

שמעון מוילאים שטר חוב על אחרים

ותנא דצריית' קאמר דאין מוילאין (ב)

בפלוגתא דפליגי אביי ורבא בלריך

להביא ראיה או אין צריך דמי"ד

אין מוילאין סבר לה כאביי דחייש

לנפילה והא לנפילה דחד לא חייש

אביי שיפול מיוסף בן שמעון או

וימנאלו אחר יש לומר דלאו ממש

בפלוגתא דאביי ורבא פליגי אלא כמו

שאביי חשש לנפילה דרבים חושש

אותו תנא אפי' לנפילה דיחיד ואי"ת

והיכי מיייתי התם ראיה אביי

למילתיה דחיישינן להביא ראיה אלמא

חיישינן לנפילה מההוא דלחד מן

האחין שהיה שטר חוב יולא מתמת

ידו עליו להביא ראיה אלמא חיישינן

לנפילה והא אחין הוי נפילה דחד

ולא חייש אביי יש לומר דמדמי

אחים דשמטי מהדדי כדמפרש התם

לנפילה דרבים ואי חיישינן לנפילה

דרבים התם נמי יש לחוש:

מאי אמרת דלמא מסר לה אותיות נקנות במסירה.

ואי"ת ורבא היכי מיייתי מינה ראיה

הא שפיר קאמר אביי וכי תימא

דחייש לנפילה ופקדון האמר'י צפרק

גט פשוט (שס קעג.) אותיות נקנות

במסירה אביי אמר צריך להביא ראיה אי חיישינן לנפילה ופקדון וי"ל

דרבא סגינא ליה דאין אותיות נקנות במסירה ולכן מיייתי ראיה דאי חיישינן לתרי ילחק הכא נמי גבי חצי צר ננאי הוה לן למיחש דלמא

מסר ליה והשתא חוזר בו והא דקאמר צפ' גט פשוט (ג"ז שס) אותיות נקנות במסירה כו' ורבא אמר אין צריך לאו משום דרבא ס"ל

הכי אלא אליבא דר' (ט) מאיר דלית ליה הכי במתני' דהתם פליגי ואי"ת צריש כל הגט (גיטין כד:) אמר קטנה הוא דלא מאי מגרש

הא גדולה מאי מגרש אמר רבא זאת אומרת שני יוסף בן שמעון הדרים צעיר אחת מוילאין שטר חוב על אחרים ומה ראיה הוא גט

לשטר חוב בגט אין לחוש שמה תמסור לחצרתה להתגרש בו שידוע שלא תוכל להתגרש ובשטר יש לחוש דלמא מסר ליה וי"ל דהתם גרס

רבא מדמהדר אביי בתריה והכא גרס רבא אי נמי אפי' גרס התם נמי רבא יש לפרש דהכי דייקנין התם דכי היכי דגדולה מאי מגרש

ולא חיישינן שמה מסרה לצור על פי גלויותה הי"ג לא חיישינן לשני יוסף בן שמעון שמה מסרם זה לזה לצור על פי גלויותיו דלגבות

החוב הם יודעין שאין המסירה מועלת דאין אותיות נקנות במסירה וה"ר אלחנן מירץ דמדמי שטר לגט דכמו שהיה לנו לחוש בגט לנפילה

כיון דלא מזהדרא ביה הכי נמי היה לחוש בשטר דלמא מסר ליה ומדלא חיישינן בגט לנפילה הוא הדין דלא חיישי' דלמא מסר ליה:

אותיות נקנות במסירה. הא אינן נקנות חיישינן דלמא מסר ליה ותימה מאי שגא בדברים שאין עשויין להשאל ולהשכיר (שהמוחזק

בו נאמן לומר שהוא שלו כי אפילו ידוע שמאמינים זה לזה אין לחוש על פקדון אלא בדברים העשויים להשאל ולהשכיר

וגדורות שהדבר ידוע שלא לקחם א"כ גבי אותיות נמי היה לנו להאמינו כשאומר שהם שלו וכי תימא כיון דאין אותיות נקנות במסירה

דנריך שטר ואין לו שטר חיישינן דאינן שלו מ"מ ליחוש שמה הקנה לו אגב קרקע דשטר נקנה אגב קרקע כדאמרין את הספינה

(ב"ב דף עו: ושס) בשמעתא דאין אותיות נקנות ושמא קנין אגב קרקע לא שכיחא אי נמי לא מהני קנין אגב קרקע אלא בשטר של אותה

קרקע כדאמרין התם כיון שהחזיקו בקרקע נקנה השטר בכל מקום שהוא דשטר אפסרא דארעא הוא אבל שטר חוב בעלמא אין נקנה אגב

קרקע דלא דמי למטלטלין אבל תימה לר"י דלמה לא נימא שהם שלו ולא נתן לו חצרו כלום ושמא כיון דשמיה כשמיה ואין מוכיח מתוך

השטר שהוא שלו ולא עשה בו סימן יש לחוש שמה של חצרו היה כי אי אפשר שלא יהא סימן לזה שאין בזה ושוב פרי"י דודאי הקלף

יכול לעכב שלא יפסיד חוקתו אע"פ שדרכו להפקיד גביה אבל החוב לא יוכל להוציא כל זמן שנוכל להסתפק דלמא הפקיד גביה והיינו

נמי דאמר בגט פשוט (שס קעג.) גבי שאני הכא דלחין משמטי מהדדי ואין החוב למוחזק שלא יוכל לגבות החוב אבל הקלף נראה לר"י

שיוכל לעכב וכן חפץ אחר: **הכא חיישינן דלמא בגמלא פרחא אוזא**. ואי"ת צפ"ק דמכות (דף ה. ושס) אמר רבא (בבא אבא) אתו

צי תרי ואמרו בחד בשבא צנפרא הרג פלוני את הנפש בנהרדעא ואתו צי תרי ואמרו צפניא בחד בשבא עמנו הייתם צסורא חזינן

אי מנפרא לפניא מנו אזלי אין נהרגין ואי לא מנו אזלי נהרגין פשיטא מהו דתימא ניחוש לגמלא פרחא קמ"ל (א) ואר"ת דהכא כיון שמתכוין

לקלקל אשת חצרו אזל בגמלא פרחא אבל התם אם הלכו בגמלא פרחא היה מקלקלם יותר וה"ר מנחם פי' דהתם אם אימא דאזלו בגמלא

פרחא היה להן לטעון כן ומדלא אמרו הכי ש"מ דשקר הם מעידים: **אע"ג דמימסרן לבו מיאי בשילי**. אר"ת דשילי והיני שני מקומות

הן וסמוכות זה לזה כדאמר במס' ביצה (דף כה:) רב הונא בשבטא דריגלא מתכפי ליה מהיני לשילי ולרצותא נקט הני מקומות שסמוכין

זה לזה: **ולריהמנה מדרב המנונא**. אמר ר"י דהלכתא כרב המנונא מדפרין סתמא דגמרא מרב המנונא ובפ"ב דכתובות (דף כב: ושס)

גבי אמרה נשציתי דייק לאוקומי אמוראי דהתם כרב המנונא ובפ' התקבל (גיטין סד:) נמי פריך אלדרי"י מדרב המנונא והא דבשילהי נדרים

(דף לא. ושס) דהא (י) רבה למילתיה דחויא בעלמא הוא ואפי' פליג הלכתא כרב המנונא כדפי' ואי"ת צסוף פרק הכותב (כתובות פט. ושס)

גבי הוציאה גט דקאמר רב יוסף הצ"ע שאין שם עידי גירושין דמיגו דיכול לומר לא גרשתיא יכול לומר גרשתיא ונתתי לה כתובתה

והיאך יכול לומר כן כיון שנאמנת לומר גירשתיי יש לומר דכשתובעת כתובה אינה נאמנת אלא דוקא לענין נישואין:

איכא

קטז.

למאי ניחוש לה אי לנפילא בו'. והא דאמר'י צפ' גט פשוט (ב"ב

קעג.) אותיות נקנות במסירה אביי אמר צריך להביא

ראיה פירוש דחיישינן לנפילה ופקדון וי"ל דהתם איירי בנפילה

דרבים אבל לנפילה דיחיד שיפול מיוסף בן שמעון וימנאלו יוסף בן

שמעון אחר ודאי לא חיישינן והכי נמי

מפליג צפ' גט פשוט (שס דף קעב):

בין נפילה דיחיד לנפילה דרבים

ואי"ת א"כ היכי קאמר התם אלא

דתנן במתני' (שס:) דשני יוסף בן

שמעון מוילאים שטר חוב על אחרים

ותנא דצריית' קאמר דאין מוילאין (ב)

בפלוגתא דפליגי אביי ורבא בלריך

להביא ראיה או אין צריך דמי"ד

אין מוילאין סבר לה כאביי דחייש

לנפילה והא לנפילה דחד לא חייש

אביי שיפול מיוסף בן שמעון או

וימנאלו אחר יש לומר דלאו ממש

בפלוגתא דאביי ורבא פליגי אלא כמו

שאביי חשש לנפילה דרבים חושש

אותו תנא אפי' לנפילה דיחיד ואי"ת

והיכי מיייתי התם ראיה אביי

למילתיה דחיישינן להביא ראיה אלמא

חיישינן לנפילה מההוא דלחד מן

האחין שהיה שטר חוב יולא מתמת

ידו עליו להביא ראיה אלמא חיישינן

לנפילה והא אחין הוי נפילה דחד

ולא חייש אביי יש לומר דמדמי

אחים דשמטי מהדדי כדמפרש התם

לנפילה דרבים ואי חיישינן לנפילה

דרבים התם נמי יש לחוש:

מאי אמרת דלמא מסר לה אותיות נקנות במסירה.

ואי"ת ורבא היכי מיייתי מינה ראיה

הא שפיר קאמר אביי וכי תימא

דחייש לנפילה ופקדון האמר'י צפרק

גט פשוט (שס קעג.) אותיות נקנות

במסירה אביי אמר צריך להביא ראיה אי חיישינן לנפילה ופקדון וי"ל

דרבא סגינא ליה דאין אותיות נקנות במסירה ולכן מיייתי ראיה דאי חיישינן לתרי ילחק הכא נמי גבי חצי צר ננאי הוה לן למיחש דלמא

מסר ליה והשתא חוזר בו והא דקאמר צפ' גט פשוט (ג"ז שס) אותיות נקנות במסירה כו' ורבא אמר אין צריך לאו משום דרבא ס"ל

הכי אלא אליבא דר' (ט) מאיר דלית ליה הכי במתני' דהתם פליגי ואי"ת צריש כל הגט (גיטין כד:) אמר קטנה הוא דלא מאי מגרש

הא גדולה מאי מגרש אמר רבא זאת אומרת שני יוסף בן שמעון הדרים צעיר אחת מוילאין שטר חוב על אחרים ומה ראיה הוא גט

לשטר חוב בגט אין לחוש שמה תמסור לחצרתה להתגרש בו שידוע שלא תוכל להתגרש ובשטר יש לחוש דלמא מסר ליה וי"ל דהתם גרס

רבא מדמהדר אביי בתריה והכא גרס רבא אי נמי אפי' גרס התם נמי רבא יש לפרש דהכי דייקנין התם דכי היכי דגדולה מאי מגרש

ולא חיישינן שמה מסרה לצור על פי גלויותה הי"ג לא חיישינן לשני יוסף בן שמעון שמה מסרם זה לזה לצור על פי גלויותיו דלגבות

החוב הם יודעין שאין המסירה מועלת דאין אותיות נקנות במסירה וה"ר אלחנן מירץ דמדמי שטר לגט דכמו שהיה לנו לחוש בגט לנפילה

כיון דלא מזהדרא ביה הכי נמי היה לחוש בשטר דלמא מסר ליה ומדלא חיישינן בגט לנפילה הוא הדין דלא חיישי' דלמא מסר ליה:

אותיות נקנות במסירה. הא אינן נקנות חיישינן דלמא מסר ליה ותימה מאי שגא בדברים שאין עשויין להשאל ולהשכיר (שהמוחזק

בו נאמן לומר שהוא שלו כי אפילו ידוע שמאמינים זה לזה אין לחוש על פקדון אלא בדברים העשויים להשאל ולהשכיר

וגדורות שהדבר ידוע שלא לקחם א"כ גבי אותיות נמי היה לנו להאמינו כשאומר שהם שלו וכי תימא כיון דאין אותיות נקנות במסירה

דנריך שטר ואין לו שטר חיישינן דאינן שלו מ"מ ליחוש שמה הקנה לו אגב קרקע דשטר נקנה אגב קרקע כדאמרין את הספינה

(ב"ב דף עו: ושס) בשמעתא דאין אותיות נקנות ושמא קנין אגב קרקע לא שכיחא אי נמי לא מהני קנין אגב קרקע אלא בשטר של אותה

קרקע כדאמרין התם כיון שהחזיקו בקרקע נקנה השטר בכל מקום שהוא דשטר אפסרא דארעא הוא אבל שטר חוב בעלמא אין נקנה אגב

קרקע דלא דמי למטלטלין אבל תימה לר"י דלמה לא נימא שהם שלו ולא נתן לו חצרו כלום ושמא כיון דשמיה כשמיה ואין מוכיח מתוך

השטר שהוא שלו ולא עשה בו סימן יש לחוש שמה של חצרו היה כי אי אפשר שלא יהא סימן לזה שאין בזה ושוב פרי"י דודאי הקלף

יכול לעכב שלא יפסיד חוקתו אע"פ שדרכו להפקיד גביה אבל החוב לא יוכל להוציא כל זמן שנוכל להסתפק דלמא הפקיד גביה והיינו

נמי דאמר בגט פשוט (שס קעג.) גבי שאני הכא דלחין משמטי מהדדי ואין החוב למוחזק שלא יוכל לגבות החוב אבל הקלף נראה לר"י

שיוכל לעכב וכן חפץ אחר: **הכא חיישינן דלמא בגמלא פרחא אוזא**. ואי"ת צפ"ק דמכות (דף ה. ושס) אמר רבא (בבא אבא) אתו

צי תרי ואמרו בחד בשבא צנפרא הרג פלוני את הנפש בנהרדעא ואתו צי תרי ואמרו צפניא בחד בשבא עמנו הייתם צסורא חזינן

אי מנפרא לפניא מנו אזלי אין נהרגין ואי לא מנו אזלי נהרגין פשיטא מהו דתימא ניחוש לגמלא פרחא קמ"ל (א) ואר"ת דהכא כיון שמתכוין

לקלקל אשת חצרו אזל בגמלא פרחא אבל התם אם הלכו בגמלא פרחא היה מקלקלם יותר וה"ר מנחם פי' דהתם אם אימא דאזלו בגמלא

פרחא היה להן לטעון כן ומדלא אמרו הכי ש"מ דשקר הם מעידים: **אע"ג דמימסרן לבו מיאי בשילי**. אר"ת דשילי והיני שני מקומות

הן וסמוכות זה לזה כדאמר במס' ביצה (דף כה:) רב הונא בשבטא דריגלא מתכפי ליה מהיני לשילי ולרצותא נקט הני מקומות שסמוכין

זה לזה: **ולריהמנה מדרב המנונא**. אמר ר"י דהלכתא כרב המנונא מדפרין סתמא דגמרא מרב המנונא ובפ"ב דכתובות (דף כב: ושס)

גבי אמרה נשציתי דייק לאוקומי אמוראי דהתם כרב המנונא ובפ' התקבל (גיטין סד:) נמי פריך אלדרי"י מדרב המנונא והא דבשילהי נדרים

(דף לא. ושס) דהא (י) רבה למילתיה דחויא בעלמא הוא ואפי' פליג הלכתא כרב המנונא כדפי' ואי"ת צסוף פרק הכותב (כתובות פט. ושס)

גבי הוציאה גט דקאמר רב יוסף הצ"ע שאין שם עידי גירושין דמיגו דיכול לומר לא גרשתיא יכול לומר גרשתיא ונתתי לה כתובתה

והיאך יכול לומר כן כיון שנאמנת לומר גירשתיי יש לומר דכשתובעת כתובה אינה נאמנת אלא דוקא לענין נישואין:

איכא

עין משפט
נר מצוה

יז א מיי פ"ג מהל' גירושין הלכה י טוש